中华人民共和国政府　秘鲁共和国政府

中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府关于升级《中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府自由贸易协定》的议定书

《中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府关于升级〈中华人民共和国政府和秘鲁共和国政府自由贸易协定〉的议定书》（以下简称《升级议定书》）于2024年11月14日由两国政府正式签署。经双方确认均已完成各自国内批准程序，《升级议定书》自2026年11月1日起生效实施。

一、协定沿革与生效

中秘自贸协定于2009年4月签署，2010年3月正式生效，是我国与拉美国家签署的首个全面的自贸协定。2018年11月，双方宣布启动中秘自贸协定升级谈判；2024年6月28日，习近平主席与秘时任总统博鲁阿尔特在北京会晤时宣布实质性完成升级谈判；2024年11月14日，双方正式签署《升级议定书》。2026年11月1日，《升级议定书》生效实施。

中秘互为全面战略伙伴，经济高度互补。中国是秘鲁全球第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源国，秘鲁是中国在拉美地区第四大贸易伙伴和重要投资目的地。2025年

中秘双边贸易额达 504 亿美元，比 2009 年的 64 亿美元增长近 7 倍。据秘鲁外贸旅游部数据，协定实施 16 年为秘鲁对华进出口节省关税约 38 亿美元，2025 年当年关税豁免达 5.8 亿美元；协定生效以来共有 2560 家秘鲁企业首次进入中国市场。

二、规则体系：新增 5 章、完善 7 章

《升级议定书》在中秘自贸协定原有 17 章的基础上，以独立章节形式新增标准合作（标准与合格评定合作）、竞争政策、电子商务、全球供应链、环境等 5 个议题；同时完善细化原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、知识产权、服务贸易、商务人员临时入境、投资等 7 个原有章节的有关规定。

其中，全球供应链章包括鼓励多式联运、促进外贸物流通道和基础设施建设等内容，是双方在自贸协定项下的创新之举；标准与合格评定合作章成立专门合作机制，提出意向合作清单，为两国开展标准互认与合作搭建平台，降低两国企业间的贸易成本；电子商务章引入电子认证、在线消费者保护等内容，进一步完善跨境电商发展环境。

三、货物贸易与原产地规则

货物贸易方面，纳入电子联网条款，完成产品特定原产地规则转版；对通关申报相关的请求答复、信息交换、货物通关、快件通关、易腐货物通关作出详细规定；对两国卫生与植物卫

生措施相关法律法规透明度提出更高要求，并设置磋商机制及时解决有关技术性问题。

与之配套，海关总署已于2026年10月30日公布《中华人民共和国海关〈中华人民共和国政府与秘鲁共和国政府自由贸易协定〉项下经修订的进出口货物原产地管理办法》（海关总署公告2026年第155号），自2026年11月1日起施行，协定项下原产地证书为可自助打印证书。

四、服务贸易：新增4个领域附件

服务投资方面，新增专业服务、运输服务、文化与视听服务合作、电信服务等4个具体领域附件，提升服务领域规制与合作水平。专业服务附件就相关服务部门的规制合作、资格认可与跨境提供便利作出安排，是涉外法律、会计、工程、设计等专业服务机构关注的重点（具体承诺以《升级议定书》文本附件为准）。

五、投资与争端解决

投资方面，大幅完善投资争端解决机制，细化最惠国待遇、征收有关条款内容，为促进相互投资提供有力保障。对已在秘鲁或拟赴秘鲁投资的企业而言，投资保护条款的可预期性显著提升，涉及征收补偿、汇兑转移、公平公正待遇等争议，可依据协定项下的磋商与仲裁程序主张权利。

六、商务人员临时入境

《升级议定书》纳入商务人员入境快速申请程序条款，提高签证办理效率。该条款与国内同期落地的便利化措施形成叠加：一是《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》2025 年修订新增 K 字签证（2025 年 8 月 7 日公布）；二是外交部领事司将 APEC 商务旅行卡持卡人在华最长停留期由 60 天延长至 90 天（2026 年 11 月 1 日实施）；三是国家移民管理局 240 小时过境免签政策（2024 年 12 月 17 日公告）。

七、后续议程

双方商定，将在《升级议定书》生效后两年内启动服务贸易和投资负面清单谈判，进一步提升两国间服务贸易和投资开放水平；同时承诺未来每两年审议竞争章节，评估作出更高承诺的可能性。这意味着中秘经贸规则仍处在上行通道，2028 年前后可能出现第二轮开放承诺。

八、文本公布与实施配套

《升级议定书》文本已通过中国自由贸易区服务网（http://fta.mofcom.gov.cn）公布，企业、单位和个人可查询具体内容并就相关问题进行咨询。海关总署已发布协定项下经修订的进出口货物原产地管理办法。商务部将会同相关部门和地方加强面向企业的宣介和服务，做好协定实施效果监测。

涉外服务要点摘编（编者整理，非原文）

一、人员往来条款是本次升级对涉外服务最直接的红利

商务人员临时入境章新增“快速申请程序”，与 K 字签证、APEC 卡停留期延长、240 小时过境免签形成四层叠加。对承接秘鲁及拉美客户来华商务考察、技术验收、展会接待的服务机构，最直接的变化是签证办理周期可预期性提高，行程编排的确定性增强。需注意商务人员临时入境章针对的是“商务访客、投资者、合同服务提供者”等特定类别，与工作许可、居留许可仍属两套制度，入境后可从事的活动范围以协定承诺表为准。

二、专业服务附件打开制度通道，但落地取决于国内执业资格管理

专业服务附件为法律、会计、工程、设计等服务的跨境提供与资格互认建立了磋商框架，但并非自动取得执业资格。以法律服务为例，外国律师在华执业仍受《外国律师事务所驻华代表机构管理条例》约束，只能从事该国法律咨询、国际条约与国际惯例咨询等非中国法律事务；中国律师赴秘执业亦须遵守秘鲁国内法。协定条款的价值在于把“资格互认”纳入政府间议程，为后续双边安排提供依据。

三、投资争端解决机制的完善直接对应企业出海争议

细化的最惠国待遇、征收条款与投资争端解决程序，使企业在秘鲁遭遇征收、国有化、汇兑限制、武装冲突损失时，具备条约层面的救济路径。实务中应做好三件事：投资前完成协定适用性判断（是否构成“合格投资”、是否落入不符措施清单）、留存投资准入与运营全流程证据、在争议发生前核算诉

讼与仲裁的成本收益。协定救济不排斥东道国国内救济，二者可并行但需避免重复求偿。

四、合规提示

一是原产地规则完成《协调制度》转版，10 月 31 日（含）前申报按旧规则、11 月 1 日起申报一律按新规，在手订单应在切换前完成原产地判定复核；二是协定项下原产地证书可自助打印，但必须是经核准的出口商或经认证的副本，自行打印不等于免于核查；三是全球供应链章鼓励多式联运，但并不改变我国出口管制、境外投资核准备案的独立监管要求，涉及两用物项、技术出口的仍须另行办理许可。

中华人民共和国政府代表　秘鲁共和国政府代表

2026 年 11 月 1 日

来源：中国自由贸易区服务网（商务部）《商务部国际司负责人介绍中国—秘鲁自由贸易协定升级议定书生效实施相关情况》，

https://fta.mofcom.gov.cn/article/c/zhengwugk/202611/100289.html

同源发布：中华人民共和国商务部“新闻发布—司局负责人发布”，

https://www.mofcom.gov.cn/xwfb/sjfzrfb/art/2026/art_7338bac32107453b9462d434db2409b8.html

签署日期：2024 年 11 月 14 日　生效日期：2026 年 11 月 1 日　发文字号：条约文本，官方未标注发文字号

配套文件：海关总署公告2026年第155号《中华人民共和国海关〈中华人民共和国政府与秘鲁共和国政府自由贸易协定〉项下经修订的进出口货物原产地管理办法》（2026-10-30公布，2026-11-01施行）

说明：协定文本全文见中国自由贸易区服务网；本件依据商务部国际司负责人官方介绍及海关总署配套公告编写，章节承诺细节以官方公布文本为准，文末“涉外服务要点摘编”为编者整理，非原文。

—— 本件由工作专班依据官方公开文本摘编归档，全文以官方发布文本为准 ——